

1501197-87.2019.8.26.0344
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari
Comarca: Marília
Foro: Foro de Marília
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/05/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
BRUNO DE AGUIAR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Gustavo Ferrari

Vistos.

O Ministério Público pugnou a declaração de extinção da punibilidade de BRUNO DE AGUIAR DA SILVA pela prescrição da pretensão punitiva.
Consta dos autos que o averiguado teria incorrido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Marília
Foro de Marília
2ª Vara Criminal
Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata
CEP: 17519-902 - Marília - SP
Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1501197-87.2019.8.26.0344 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501197-87.2019.8.26.0344
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
BRUNO DE AGUIAR DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Gustavo Ferrari

Vistos.

O Ministério Público pugnou a declaração de extinção da punibilidade de BRUNO DE AGUIAR DA SILVA pela prescrição da pretensão punitiva.
Consta dos autos que o averiguado teria incorrido no art. 28 da Lei de Drogas, cujo prazo prescricional é de 02 (dois) anos, segundo o artigo 30 da referida Lei.

Observa-se no boletim de ocorrência de fls. 04/05 que o fato teria ocorrido em 27/02/2019 e, às fls. 79, que foi aceita proposta de transação penal. Todavia, em razão da pandemia e da consequente suspensão das atividades da Central de Penas e Medidas Alternativas desta Comarca, não houve o cumprimento integral da prestação

de serviços à comunidade.

Como ainda não houve a primeira interrupção do prazo prescricional (recebimento da denúncia art. 117, inciso I, do Código Penal) e já houve o transcurso de mais de dois anos entre a data do fato e a presente, forçosa a extinção da punibilidade pela prescrição.

APELAÇÃO – Posse de drogas para consumo pessoal – Tipo descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 – Prazo prescricional específico, previsto no art. 30 da Lei nº 11.343/06 – Lapso temporal, entre os fatos e o recebimento da denúncia, superior ao prazo de 02 (dois) anos estabelecido na legislação especial, no citado dispositivo – Prescrição em abstrato consumada antes de ser recebida a peça inicial acusatória – Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva, julgando-se extinta a punibilidade. (TJSP; Apelação Criminal 3011967-62.2013.8.26.0510; Relator (a): De Paula Santos; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018).

Registre-se, por oportuno, que o período de formalização e cumprimento parcial da transação penal não influi no decurso do prazo prescricional, por ausência de previsão legal da sistemática do art. 76 da Lei Federal 9.099/1995. Aliás, não se cogita aplicação analógica in malam partem do art. 89 do mesmo diploma. Invoco ainda o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania: "(...) conforme orientação desta Corte, as causas suspensivas da prescrição demandam expressa previsão legal (AgRg no REsp n. 1.371.909/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018). Durante o prazo de cumprimento das condições impostas em acordo de transação penal (art. 76 da Lei n. 9.099/1995) não há, em razão da ausência de previsão legal, a suspensão do curso do prazo prescricional (...)" - RHC 80.148/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 04/10/2019.

Ante o exposto e o que mais consta dos autos, acolho a manifestação do Ministério Público e declaro extinta a punibilidade de BRUNO DE AGUIAR DA SILVA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 30 da Lei nº 11.343/2006 c/c o art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Comunique-se a Central de Penas e Medidas Alternativas da Comarca.

Oportunamente, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

P.R.I.C

Marília, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA